

4/11/2010



ACORDO COMERCIAL 2010

Nidal

1. Contrato de Fornecimento
Fornecedor: BILU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.

Supermercado BAKLIZI LTDA

78.216.298/0001-69 INSC: 251.083.116

3 UF: SC CEP: 86.552-358

23553000 Fax: 51 32553057 E-mail: sandro@bilu.com.br

Telex: 513000 Telefone / Garantia: 47 9912 2224 Telefone Representante: Silvio Flores

Sandro Fax: 51 3242 4043 51 99582241

2. **Condições de Pagamento**
Cob. Descrição:
Obs: Caso haja mais de uma linha com prazo diferenciado, deverá ser realizado um acordo para cada linha.

3. **Condições de Pagamento**
Prazo de Pagamento: 35 Dias

Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

Preço: CIF (X)

Incidência: TOTAL NA NOTA FISCAL

4. **Acordos Comerciais**
Bônus referente as compras: (X) 1% Percentual

Cobrança: MENSAL

Forma de Pagamento:
(X) Desconto Boleto

Atualização da Tabela:

Observações:
1. Pagamentos em...
2. A nota fiscal de...

5. **Política de Devolução e Troca**
Opção 1: (X) DEVOLUÇÃO NA
Opção 2: () TROCA FÍSICA DE...

Observação:
Quando a reposição for através da Nota Fiscal, o cliente deve apresentar a Nota Fiscal original e o comprovante de pagamento para autorizar o desconto em duplicatas a pagar.

6. **Contratação de Promotores**
Número de promotores:

7. **TORNA-SE OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO N.º DE FOLIO NO CORPO DA NOTA FISCAL DEVENDO A MESMA REFLETIR FIELMENTE AS CONDIÇÕES DA ORDEM DE COMPRA.**

8. **Saldos de Débitos**
Caso a contratada tiver débitos em relação ao fornecedor, estes deverão ser quitados antes da emissão da Nota Fiscal, sob pena de não serem providenciadas as autorizações para a rede bancária, ficando a responsabilidade da cobrança com o cliente.

ACORDO DE FORNECIMENTO

Pelo presente instrumento particular, **SUPERMERCADO BAKIZI LTDA**, estabelecido na rua General Camabero nº 2903 - centro, inscrita no CNPJ sob o nº 00.810.150/0003-31, denominada **COMPRADORA**, e, _____ pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede na cidade de **PORTO ALEGRE**, UF: _____, denominado **FORNECEDOR**, celebram o presente **ACORDO COMERCIAL**, mediante as cláusulas abaixo descritas e as condições comerciais expostas no **ANEXO 1**, fazendo parte integrante do presente.

1. DO OBJETO:

1.1 - A **COMPRADORA** adquire do presente instrumento, os produtos fornecidos pelo **FORNECEDOR** de acordo com o pedido e as condições anexadas no **ANEXO 1**.

2. DO PRAZO:

2.1 - Ao término da vigência do presente **ACORDO COMERCIAL** será automaticamente prorrogado por prazo indeterminado, não havendo renúncia ou rescisão ao fim do período contratual.

3. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:

3.1 - As partes estabelecem que o preço, as condições de pagamento e demais características comerciais estão no **ANEXO 1**, inclusive com rubricadas pelas partes, obrigando-se ao seu fiel cumprimento, dada a transferência do referido crédito a terceiros.

3.2 - e qualquer documento relativo a cobrança deverá ser encaminhado a **COMPRADORA** para rua General Camabero nº 2903 em Uruguaiana - RS - CEP 97.510-220, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis antes do seu vencimento.

4. CLÁUSULAS GERAIS:

4.1 - A Ordem de Compra é o instrumento que estabelece o acordo entre a **COMPRADORA** e o **FORNECEDOR** referente a compra e venda mercantil razão pela qual, quando emitido, passa a fazer parte integrante do presente acordo.

4.2 - O recebimento das mercadorias pela **COMPRADORA** fica condicionado ao fiel cumprimento pelo **FORNECEDOR** de todos os termos e condições ajustados no **ANEXO 1** bem como na Ordem de Compra. Havendo alguma divergência, fica reservada a **COMPRADORA** rejeitar o recebimento das mercadorias.

4.2.1 - Caso o fornecedor deixe de cumprir quaisquer compromissos financeiros ajustados no presente Acordo Comercial, ficará obrigado a liquidar o débito devidamente corrigido.

4.3 - Fica estipulado que toda a responsabilidade devida por danos causados a terceiros ou pessoas diretamente vinculadas ao transporte ou quaisquer serviços, até a entrega das mercadorias, recairá sobre o **FORNECEDOR**.

4.4 - O **FORNECEDOR** se compromete em substituir também os produtos avariados decorrentes a manuseio de clientes, exposição, data de validade vencida, dentre outros.

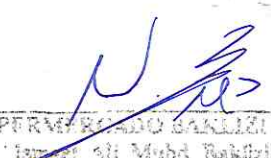
4.5 - Todo o apoio logístico (promotor, código, FAN, EDI, etc...) do **FORNECEDOR** a **COMPRADORA**, será acertado diretamente com o Departamento Comercial.

4.6 - O **FORNECEDOR** concorda em resguardar a **COMPRADORA**, assumindo toda a responsabilidade a que deu causa, sobre qualquer reclamação civil ou criminal, multas, indenizações, perdas e danos, danos morais, e outras despesas, mesmo que tais reivindicações não tenham fundamentos, sejam fraudulentas ou falsas, decorrentes de infração, verdadeira ou alegada de qualquer patente, marca registrada ou direitos autorais relacionados com qualquer mercadoria envolvendo o presente acordo ou resultado de dano pessoal a propriedade ou a qualquer perda e danos, afetando a quem quer que seja, resultante, total ou parcialmente, de qualquer defeito, real ou alegado, de tal mercadoria ou da insuficiência da dita mercadoria no sentido de atender as especificações ou qualquer garantias, expressas ou implícitas ou resultado de qualquer violação, real ou alegada, relacionada com tal mercadoria ou seu fabricante, posse, uso ou venda, de qualquer lei, portaria ou decreto, norma ou regulamentação governamental.

4.7 - É de responsabilidade exclusiva do **FORNECEDOR** a entrega das mercadorias à **COMPRADORA** no seu local de destino.

Uruguaiana, ____ de ____ de ____


FORNECEDORA: BILU IND. DE ALIMENTOS LTDA.
Cargo: Gerente Comercial
CPF: 691.398.229-15
Cachinho da Empresa


SUPERMERCADO BAKIZI LTDA
Imado Ali Mubid Bakizi

BILU INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 78.216.298/0001-89